

KOMİSYON PAKETİ: YÖNETİCİ ÖZETİ, SORU-CEVAP REHBERİ, KARŞILAŞTIRMA CETVELİ, UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI

Bu paket "Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üreticilerin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Muafiyetleri Hakkında Kanun Teklifi"nin (DEVLETE_SUNULACAK_METIN) ekidir. Madde metni delilsiz ve saf hukuk metni olarak kalır; gerekçe ve deliller II-A'da, kanun metinleri DELIL_EKI'ndedir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (1 sayfa)

Başlık	İçerik
Mevcut sorun	Sermayesiz hizmet ve fikir üreticisi, geliri olmasa da sabit yük taşıyor: iş yeri adresi ve ruhsat, SMMM sözleşmesi, maktu damga vergili beyannameler, resen 4/b primi (asgari ücretle $33.030 \times \%35,75 = 11.808,23$ TL/ay). Sonuç kayıt dışılık veya faaliyetin durması.
Teklif	Yıllık hasılatı 24 brüt asgari ücreti (792.720 TL) aşmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için: hasılat yoksa yük yok; hasılat varsa tahsilatta nihaî tevkifat (etkin $\%10,5$); UETS ve e-Devlet adresi; deftersiz, SMMM'siz.
Güvenlikler	Kurumsal alıcı tevkifatı ödemededen gider yazamaz; bordro kalkanı (2 yıl, $\%60$ tek müşteri sınırı); münhasır hesap; negatif liste; toplulaştırma; 30 günlük itiraz.
Değişen kanunlar	193 GVK (mükerrer 20/E), 213 VUK (Ek 19), 3065 KDVK, 488 Damga (sıra 57), 5510 (m.6/1-o), Ek 25), 5411 (Ek 2), 6493 (Ek 2), 4632 (Ek 3).
Mali etki	Kapsamlı model kuruldu (MALI_MODEL/): net etkinin işareti, halen kayıtlı mükelleflerin rejime geçme payına (s) bağlıdır; kırılma noktası $s^* = \%12,6$. Orta senaryo 4. yıl net: $-5,6$ milyar TL (SGK dahil), $+4,3$ (yalnız vergi); kötümser $-6,9$, iyimser $+5,6$. Girdilerin çoğu ölçülmemiş varsayımdır; veri talebi: GİB, SGK, TÜİK, SBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TCMB.
Kalan riskler	Ek A.4'te sayılmıştır (ör. ilk yıl iki müşteriyle tavanı doldurma, naylon fatura teşviki, portal kapasitesi).

2. KOMİSYON SORU-CEVAP REHBERİ

Cevaplar teklifin kendi hesabına dayanır; ölçülmemiş yerler açıkça yazılmıştır.

S1. Naylon fatura artmaz mı? Teklifin kendi hesabı bu riski ortadan kaldırmaz: kurumlar vergisi $\%25$ varsayımıyla gider yazan alıcının vergi avantajı 25 TL, ödediği tevkifat 10,5 TL'dir; fark 14,5 TL sahte fatura teşviki olabilir (II-A, Madde 1 (b)). Riski azaltan hükümler: tevkifat Hazineye aktarılmadan gider indirimi yok; bedel bankacılık kanalıyla ödenmeli; bordro kalkanı; alıcı yoğunluğu taraması (işaretleme); VUK m.359 ve m.344 yaptırımları saklı. Kademeli oran (Madde 1 (e)) yüksek hasılatla tevkifatı artırır (tavanda $\%14,2$), geri akış karinesi (Madde 1 (r)) alıcıya para dönüşünü yakalar. Riskin büyüklüğü ölçülmemiştir.

S2. SGK'ya yük getirir mi? Evet, küçük de olsa: Ek Madde 25 uyarınca tavanın yarısına ulaşanlar için 90 günlük primin malûllük, yaşlılık ve ölüm payı ($3 \times 33.030 \times \%21 = 20.809$ TL/kişi/yıl) Hazine tarafından karşılanır. Bu bedel SGK bütçesine yük olmaz, Hazine bütçesine yük olur; toplam tutar kişi sayısına bağlıdır ve hesaplanmamıştır. 5018 m.14 Anayasa

Mahkemesince iptal edilmiştir, yasal zorunluluk yoktur; yine de aktüeryal hesap yapılmamıştır (Ek B).

S3. SMMM'nin işini alır mı? Teklif yalnız tavanın altındakileri muhasebeciden muaf tutar; tavanı aşan gerçek usule geçer. Bu kitlenin bugün ne kadarının muhasebeci tuttuğu ölçülmemiştir; "yeni müşteri havuzu" beklentisi de ölçülmemiş bir beklentidir ve öyle yazılmıştır.

S4. Bordrolu çalışan buraya kaydırılır mı? Kilitler: son iki yıl hizmet akdi bulunulan işverene ve ortaklıklarına fatura kesme yasağı; tek müşteriden yıllık hasılatın %60'ından fazlası elde edilemez; ihlalde ödeme ücret sayılır. Kalan açık: ilk yıl ve altı aylık asgari ücret altındaki hasılatla %60 sınırı uygulanmaz; iki müşteriyle tavanı doldurmak mümkündür (Ek A.4).

S5-A. Kademeli oran var mı? Evet, Madde 1 (e): kümülatif safi matrah 190.000 TL'yi aşınca aşan kısma tarifenin sonraki dilim oranları uygulanır; etkin oran ilk dilimde %10,5, 12 asgari ücrette %11,6, tavanda %14,2'dir. Bu, yüksek hasılatlının düşük sabit oranla vergilenmesini önler.

S5. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (K3)? Genel ilke olarak hizmet kazancı üzerinde vergilendirme yetkisi mukim olunan devlete aittir; teklif Türkiye'de mukim vatandaşın hesabında tevkif eder, yabancı müşteriye vergi yüklemes. Bu bir yorumdur; belirli anlaşmaların maddeleri tek tek incelenmemiştir ve risk sıfır denemez.

S6. Platformdan satan %1 ile kurtulmaz mı? Teklifin Madde 1 (I) bendi buna göre yazılmıştır: belgeli mükellefte 94/19 kesilmez, tevkifat bu maddeyle (%10,5) yapılır; belgesizde 94/19 kesintisi mahsup edilir.

S7. Teklif içtüzük ve Anayasa bakımından kimden gelir? Anayasa m.88 uyarınca kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir; teklif sahibi alanı bu yüzden milletvekili olarak bırakılmıştır.

S8. Hazineye maliyeti ne? Model Orta senaryoda 4. yılda net –5,6 milyar TL (SGK dahil) ve +4,3 milyar TL (yalnız vergi) bulmuştur; işaret yutulma payına bağlıdır ($s^* = \%12,6$). Girdiler ölçülmemiştir; kesin rakam için SGK ve GİB verisi gerekir. Yutulmayı kapatan iki hazır hüküm seçeneği MALI_MODEL.md'dedir. Hazine'ye gelir kaybı kalemleri Ek B'de sayılmıştır (BES Devlet katkısı, 90 gün prim, KGF kefaleti, donanım KDV mahsubu, komisyon tavanı, taksit).

3. KARŞILAŞTIRMA CETVELİ (3 kolon)

Teklifin maddelerinin hepsi yeni madde, bent veya fıkra eklemektir; mevcut bir hükmün metnine ibare ekleyen yalnız Madde 3'tür (KDV). Bu sebeple "yürürlükteki metin" kolonu ya "yok" ya da eklenen yerin komşu metnidir. Alıntılar DELIL_EKI'ndendir.

Yürürlükteki kanun yeri	Teklif edilen	Gerekçe ve deliller
193 GVK: mükerrer 20/B, 20/C, 20/D var, 20/E yok	Mükerrer 20/E (Madde 1)	II-A A; DELIL_EKI 193
213 VUK: son ek madde Ek 18	Ek 19 (Madde 2)	II-A B; DELIL_EKI 213
3065 KDVK m.17/4-(a): "Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve	"mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile	II-A C; DELIL_EKI 3065 (metin 7587 sayılı Kanunla

hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B ve geçici 94 üncü maddeleri kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,”	mükerrer 20/E maddesi” ibaresi eklenmiştir (Madde 3)	değişmiş güncel hâli)
488 Damga (2) sayılı Tablo IV: son sıra 56	Sıra 57 (Madde 4)	II-A D; DELIL_EKI 488
5510 m.6/1: (a)-(n) bentleri var; (n) "yaşlılık aylığı almaktayken ... 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar"	(o) bendi ve fıkralar (Madde 5)	II-A E; DELIL_EKI 5510
5510: son ek madde Ek 24	Ek 25 (Madde 9)	II-A I
5411: m.148/1-(b), m.149 mevcut	Ek 2 (Madde 6)	II-A F; DELIL_EKI 5411
6493: Ek 1 var, Ek 2 yok; m.12/4 TCMB yetkisi	Ek 2 (Madde 7)	II-A G; DELIL_EKI 6493
4632: Ek 1 (Devlet katkısı)	Ek 3 (Madde 9)	II-A I; DELIL_EKI 4632

4. UYGULAMA AKIŞ TASLAĞI (GİB portalı, banka, alıcı)

Bu bölüm yalnız teklif metnindeki hükümlerin sıralanmış hâlidir; yeni hüküm koymaz. Tebliğ metni teklifin parçası değildir ve idarece yazılır.

- Tescil.** Vatandaş e-Devlet kimlik doğrulamasıyla portaldan "Mikro Mükellefiyet" tescili açar; UETS adresi tebligat adresidir (Madde 1 giriş, Madde 2 (a)). Küçükte yasal temsilcinin elektronik rızası (Madde 1 (ö)).
- Münhasır hesap.** Banka veya ödeme kuruluşu, belgeyle başvuran mükellefe gerekçesiz reddetmeden hesap açar; ücret almaz (Madde 6).
- Fatura.** Portal üzerinden e-Devlet veya mobil onayla; hizmetin mahiyeti ayırt edici yazılır (Madde 2 (b), Madde 3). Portal fatura ve ödeme referans kodunu üretir.
- Tahsilat ve tevkifat.** Kurumsal alıcı: fiilî ödemede tevkifatı yapar ve muhtasarla öder, ya da vadeli ise Vadeli Tevkifat Senedi ve teminat (Madde 1 (b)). Nihaî tüketici ve yurt dışı: banka veya ödeme kuruluşu tahsilatta keser (Madde 1 (c), (ç)). Kodsuz giriş 48 saat bekler (Madde 1 (c)).
- Askı ve itiraz.** Aşırı giriş "inceleme askısı"na alınır, mükellef 15 gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı verir (Madde 1 (j)); kararlara karşı 30 günlük itiraz Dijital Hakem Heyeti'ne (Madde 10).
- Tavan.** Portal kümülatif hasılatı izler; tavan aşılmıca takip eden ay başından genel hükümler (Madde 1 (e), (h)).

Tebliğ taslağı: bkz. [TEBLIG_TASLAGI.md](#) (Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağı; yeni hüküm koymaz, teklif hükümlerini uygulama sırasına dizer; idarenin belirleyeceği ayrıntılar [İDARE] ile işaretlidir). Teklifin Madde 1 son fıkrası bu tebliğ için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verir.

5. GÖRSEL EK

GORSELLER/GORSEL_EK.pdf (13 sayfa) ve aynı dizindeki PNG dosyaları: 8 uygulama ekranı (tescil, hesap ve UETS, belge, fatura, vadeli senet, pano, bildirimler, banka), 2 şema (tevkifat akışı, yaşam döngüsü) ve 2 grafik (100 TL dağılımı, kişi başı dağılım). HTML kaynakları ve üretim betikleri [GORSELLER/kaynak/](#) altındadır.

Uyarı: Ekranlar taslak tasarımıdır, hiçbir kurumun resmî arayüzü değildir; her ekranın üstünde bu uyarı yazılıdır. Gerçek GİB, banka veya PTT ekranı sistem kurulmadan alınamaz. Kalan tüm tehlikelerin güncel listesi: `TEHLIKE_DEFTERI.md`.